



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE

così composto:

Dott. ssa Marta Ienzi	Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico	Giudice rel. est.

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 73701 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019, vertente

TRA

Parte_1

rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Vera CAPITANIO per procura in atti

RICORRENTE

E

CP_1

rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia RUSSO per procura in atti

RESISTENTE

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: separazione giudiziale

IN FATTO ED IN DIRITTO

Parte_1 - premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in Roma il 29/03/1989 e che dall'unione coniugale non erano nati figli - ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale delle parti nonché di assegnare la casa coniugale al marito e di porre a carico dello stesso un assegno mensile di 1.000,00 euro a titolo di contributo al mantenimento della moglie.

Ha dedotto all'uopo: che, mentre il **CP_1** era dipendente dell'Agenzia delle Entrate, ella, dopo aver svolto le mansioni di addetta alle pulizie sino al licenziamento avvenuto nel 2004, non aveva più cercato alcuna occupazione lavorativa, in ragione della malattia neurovegetativa diagnosticata al **CP_1** ra il 2003 ed il 2004, per la quale il predetto era stato riconosciuto invalido al 100%, avendo i coniugi concordato che la moglie si sarebbe dedicata in via esclusiva al *menage* familiare e alle necessità del coniuge, pur in grado di assolvere a tutte le primarie esigenze di vita; che durante il matrimonio il carattere del marito si era indurito sempre più, sino a giungere a trattarla come una mera collaboratrice domestica; che a nulla erano valsi i suoi tentativi di recuperare l'*affectio coniugalis* e l'intimità con il coniuge; che, pertanto, alla fine del mese di luglio 2019 aveva comunicato al **CP_1** la propria intenzione di separarsi e di tornare nel proprio paese d'origine e che nei primi giorni di settembre si era allontanata dalla casa coniugale; che successivamente all'allontanamento il marito le aveva intimato, tramite il suo legale, la restituzione delle somme prelevate dal conto corrente cointestato, prelievo avvenuto in accordo con il marito proprio in previsione della chiusura del conto; che si stava adoperando per reperire lavoro nuovamente come addetta alle pulizie.

Il **CP_1** costituendosi nella fase presidenziale, non si è opposto alla domanda di separazione, chiedendo di addebitare alla moglie l'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare e che ciascun coniuge provvedesse al proprio mantenimento. Ha dedotto all'uopo: che la crisi coniugale era da ascrivere

all'improvviso ed imprevisto allontanamento della Pt_1 dalla casa familiare, avvenuto senza giustificato motivo, e non ad una pregressa frattura del legame matrimoniale; che la richiesta di mantenimento da parte della ricorrente, oltre ad essere immotivata, era anche sproporzionata rispetto alle effettive capacità economiche del marito, il quale, dopo l'abbandono della moglie, a causa della grave malattia che l'aveva colpito, era stato costretto ad assumere una persona che lo aiutasse nelle incombenze domestiche.

All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente ff ha emesso la seguente ordinanza in data 16.9.2020: "rilevato che, in assenza di figli, non ricorrono i presupposti per l'assegnazione della casa familiare; rilevato che la ricorrente è incontestatamente disoccupata ed è proprietaria di un immobile in provincia di Nuoro, mentre il resistente, proprietario di piccole quote di otto unità immobiliari (vedi dichiarazione dei redditi 2019), ha dichiarato nell'anno di imposta 2019 un reddito netto pari a circa 27.000 euro (vedi Certificazione Unica 2020) e, in quanto affetto da morbo di Parkinson in fase avanzata con necessità di assistenza continua (vedi certificazione del Responsabile del Centro Parkinson dell'Ospedale Sant'Eugenio in atti), percepisce un assegno di invalidità attualmente pari a circa 686,00 euro mensili (vedi cedolino marzo 2020), in ragione della trattenute applicategli come da comunicazione Inps in atti ed è inoltre gravato dagli esborsi mensili per una collaboratrice domestica (necessaria per il proprio stato di salute) al costo orario di 8,00 euro per 15 ore settimanali (vedi denuncia di lavoro domestico in atti), oltre oneri accessori; rilevato che ogni accertamento in merito all'addebitabilità della separazione attiene alla fase contenziosa; rilevato che, valutata la totale assenza di redditi della moglie e la capacità contributiva del marito dedotti gli esborsi sullo stesso gravanti e considerato che la moglie non ha allegato costi per il soddisfacimento delle esigenze abitative, il marito dovrà contribuire al mantenimento della moglie corrispondendole, entro il 5 di ogni mese, l'importo di 800,00 euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat PQM visto l'art.708 c.p.c., 1) autorizza i coniugi a vivere separati; 2) pone a carico di CP_1 un assegno dell'importo mensile di 800,00 euro quale contributo al mantenimento della moglie Parte_1 da corrispondere alla stessa entro

i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT; 3) nomina se stessa G.I.....".

Nel prosieguo, disattese le istanze istruttorie, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi la **Pt_1** a quelle rassegnate nel ricorso introduttivo ed insistendo il **CP_1** per l'accoglimento delle richieste istruttorie, richiamandosi, in difetto, alle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 co. VI n. 1 cpc, in cui aveva chiesto di: *"Accertare e dichiarare la separazione personale dei coniugi **CP_1** e **Parte_1** con addebito in capo alla ricorrente, per aver quest'ultima gravemente violato l'obbligo di coabitazione, nonché l'onere di assistenza morale e materiale del proprio coniuge, previsti e disciplinati dall'art. 143 c.c.; 2) Accertare e dichiarare che ciascun coniuge debba provvedere personalmente ed esclusivamente al proprio mantenimento, in quanto il reddito percepito da parte resistente è di per sé sufficiente a coprire solo ed esclusivamente alle spese di assistenza e cura derivanti dalla patologia neurodegenerativa allo stesso riscontrata, nonché in virtù del fatto che l'odierna ricorrente volontariamente si sottrae all'impegno di trovare un'occupazione lavorativa che possa legittimamente renderla economicamente autonoma; nella denegata ipotesi in cui tale domanda non venga accolta nei termini di cui sopra, e nell'eventualità in cui l'Ill.mo Giudice adito ravvedi la necessità di predisporre un contributo di mantenimento da parte marito nei confronti della moglie, determinare l'obbligo di versare in capo alla stessa un mantenimento pari ad € 300,00 mensili, o anche nella somma minore o comunque maggiore ma pur sempre minore di quella stabilita nel provvedimento presidenziale, da rifondere ogni giorno 5 del mese via via corrente, alle coordinate bancarie che saranno fornite da parte ricorrente; 3) Con riferimento alla casa adibita a dimora familiare, sita in Roma al Viale Capitan Consalvo n. 23, disporre l'assegnazione della stessa in capo all'esclusivo proprietario Sig. **CP_1** dando atto che parte ricorrente ha già provveduto ad allontanarsi dal tetto coniugale, portando con sé tutti i suoi effetti personali;....".*

Pertanto, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.

Orbene, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, la risalenza della separazione di fatto e la domanda di addebito spiegata dal

resistente dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.

Pertanto, va pronunciata la separazione personale dei coniugi.

Va invece rigettata la domanda di addebito, confermandosi in via preliminare l'ordinanza del GI in data 22.6.2022 reiettiva delle prove orali richieste dal resistente, atteso che i relativi capitoli articolati nella memoria ex art. 183 co 6 n 2 cpc sono generici e valutativi (capitoli 1, 2, 4, 5, 6,7,8 9,10) nonchè ininfluenti (capitoli 2, 3, 4) e superflui (capitoli 7, 8, 9) alla luce delle motivazioni sottese al rigetto della suddetta domanda.

Orbene, è pacifico che sin dal settembre 2019 la **Pt_1** ha lasciato definitivamente la ex casa familiare per trasferirsi nel proprio paese di origine e che già antecedentemente aveva comunicato al marito la decisione di separarsi, come comprovato dalla missiva in data 13.8.2019, depositata dallo stesso resistente in allegato alla memoria difensiva, inviata alla **Pt_1** dal legale del **CP_1** Avv. Carletti), da cui emerge che l'assistito gli aveva riferito che la moglie gli aveva *"manifestato l'intenzione di addivenire alla separazione..."* e che il **CP_1** pur non condividendola, aveva preso atto della volontà della moglie, invitandola, sussistendo ancora la convivenza tra i coniugi, *"a tenere un comportamento moralmente ed eticamente più corretto nei confronti dello stesso.."*.

La Suprema Corte (vedi sentenza n. 11032/2024, con cui è stata confermata la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo proprio ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi) ha, infatti, condivisibilmente rilevato che *"A prescindere da qualsivoglia elemento di addebito, in applicazione dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve comunque trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. A tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben*

potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi in giudizio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020).”, ritenendo dimostrata “tale preesistente intollerabilità della convivenza dalla presentazione stessa del ricorso per separazione e dal successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. ancora Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).”. Nel caso di specie, la manifestazione al marito della volontà della moglie di separarsi e, in stretta successione temporale, l’allontanamento definitivo dalla casa familiare ed il deposito del ricorso per separazione costituiscono riscontro oggettivo ed inequivoco dell’impossibilità della prosecuzione della convivenza. Pertanto, non è possibile ricondurre causalmente la definitiva rottura dell’unione coniugale all’allontanamento della ricorrente, per la quale l’*affectio coniugalis* era già evidentemente cessata. Peraltro, alla predetta comunicazione della volontà di separarsi e al successivo allontanamento non è seguita, da parte del marito, alcuna reazione, fino alla proposizione del ricorso per separazione.

Una volta divenuta intollerabile la convivenza, anche per uno solo dei due coniugi, la sua prosecuzione non può essere imposta e l’allontanamento, oltre a non costituire causa di addebito, non può integrare una violazione dei doveri di assistenza materiale e morale derivanti dal matrimonio, violazione che, nel caso di specie, nemmeno v’è prova che si sia verificata in costanza di convivenza matrimoniale, deponendo anzi in senso contrario proprio la rappresentata necessità da parte del marito di ricorrere all’ausilio di una collaboratrice domestica per espletare quelle necessarie incombenze a cui in precedenza provvedeva la moglie.

Quanto alle statuizioni economiche, va preliminarmente ribadita la ultroneità della CTU medica, richiesta dal resistente “*al fine di asseverare l’aggravamento*

della patologia....e i costi ad essa correlati.”, considerato che la gravità della malattia risulta già dalla documentazione in atti e dal correlato riconoscimento al resistente di un assegno (definitivo) di invalidità (tale comunque da non impedirgli in concreto di prestare attività lavorativa) e che, ai fini della presente decisione, è superfluo accertare lo specifico stadio clinico della malattia, essendo invece rilevanti solo gli esborsi in concreto necessari ed effettivamente sostenuti per le specifiche terapie prescritte nel caso concreto, esborsi da provarsi documentalmente, tanto più considerata la possibilità di accesso alle prestazioni erogate, nel caso del morbo di Parkinson, dal Servizio sanitario nazionale.

Tanto premesso, va evidenziato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, resta ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. civ. 12196/2017, 16809/2019, 4327/22). Quanto alla determinazione del *quantum* dell'assegno di mantenimento è inoltre sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. civ. 605/2017, 975/21).

Nel caso di specie, è pacifico che la **Pt_1** ora ultrasessantenne, è uscita dal mondo del lavoro circa vent'anni fa, che è priva di titoli di studio professionalizzanti e che l'ultima esperienza lavorativa avuta è stata quale addetta alle pulizie, lavoro manuale in un settore dove è particolarmente forte la concorrenza della manodopera più giovane, sicché il suo attuale stato di disoccupazione non appare alla stessa imputabile.

Il **CP_1** proprietario di piccole quote di otto unità immobiliari, ha dichiarato nell'anno di imposta 2019 (ultimo documentato) un reddito netto pari a circa 27.000 euro (vedi Certificazione Unica 2020) e, in quanto affetto

da morbo di Parkinson in fase avanzata con necessità di assistenza continua, percepisce un assegno di invalidità attualmente pari a circa 686,00 euro mensili (vedi ultimo cedolino ed estratti conto in atti), in ragione della trattenute applicategli come da comunicazione Inps in atti. Considerati gli esborsi mensili per la collaboratrice domestica necessaria per il suo stato di salute (pari ad 8,00 euro mensili per 15 ore settimanali, come da denuncia di lavoro domestico in atti, oltre oneri accessori), considerato che non sono stati documentati né allegati specifici esborsi per cure mediche significativi o comunque tali da non poter essere comunque sostenuti con le risorse disponibili, considerata la lunga durata del matrimonio e la totale assenza di redditi della ricorrente, pur proprietaria di una casa di abitazione, va confermato a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie, dell'importo di 800,00 euro mensili, a decorrere dalla domanda (ossia dal 14.11.2019, data del deposito del ricorso), da corrisponderle entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.

Infine, come già evidenziato nell'ordinanza presidenziale, in assenza di figli, nulla va disposto in merito alla assegnazione della casa coniugale (misura deputata a garantire ai figli minori o economicamente non autosufficienti la conservazione dell'originario habitat domestico), che rimane pertanto assoggettata all'ordinario regime privatistico.

Considerata la prevalente soccombenza del CP_1 quest'ultimo va condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di ½, disponendosene la compensazione per la residua quota.

P. Q. M.

definitivamente decidendo, ogni diversa domanda inammissibile e/o disattesa:

- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1
[...] coniugati in Roma il 29/03/1989;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 00030, p.1, s. 53);

- pone a carico di *CP_1* un assegno di mantenimento in favore della moglie *Parte_1* dell'importo di 800,00 euro mensili, a decorrere dal 14.11.2019, da corrisponderle entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.

- condanna *CP_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* delle spese processuali nella misura di $\frac{1}{2}$, che liquida in 1.698,50 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP, compensandole per la residua quota.

Roma, 28.10.2024

Il Giudice rel. est.
dott.ssa Valeria Chirico

Il Presidente
dott.ssa Marta Ienzi